

פרק ט"ז: הגברת התחרותיות בענף המוזון והטואלטיקה

63. בתקופה שמיום התחילה עד יום ט"ו בסיוון התשפ"ו (31 במאי 2026) (בפרק זה – תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק קידום התחרות בענף המוזון, התשע"ד–2014¹²² (בפרק זה – חוק המוזון), כך:

- (1) בכותרת פרק ב', במקום "ספקים וקמעונאים" יבוא "ספקים, קמעונאים ויצרנים";
- (2) בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) ספק גדול לא יתנה מתן הנחה לקמעונאי גדול הנכלל ברשימה, בעבור מצרך ממצרכיו, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בשל רכישת מצרך אחר של אותו ספק גדול (בסעיף זה – הנחה אסורה).
- (2ג) קמעונאי גדול לא יהיה צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה, שתוצאתו היא הנחה אסורה";
- (3) אחרי סעיף 8 יבוא:

דברי הסבר

סעיף 63 לפסקאות (1) ו-(2)

לנוכח הריכוזיות הגבוהה במקטע ההפצה בענף המוזון והטואלטיקה והעובדה שהספקים הגדולים, כהגדרתם בחוק המוזון (בפרק זה – ספקים גדולים), מפיצים לקמעונאים היקף גדול של מצרכים, מוצע להרחיב את איסור הקשירה הקיים בסעיף 8 לחוק המוזון, ולאסור על ספק גדול להתנות מתן הנחה אסורה לקמעונאי גדול, כהגדרתו בחוק המוזון (בפרק זה – קמעונאי גדול), הנכלל ברשימה, כמשמעותה בסעיף 4 לחוק המוזון, בהתאם למוצע בסעיף, הנחה אסורה היא הנחה שנותן ספק בעבור מצרך ממצרכיו, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, בשל רכישת מצרך אחר ממצרכיו אותו ספק גדול. במקביל לכך, מוצע לאסור על קמעונאי גדול להיות צד להסדר עם ספק גדול הנכלל ברשימה כאמור, שבמסגרתו ניתנת לקמעונאי הגדול הנחה אסורה.

לפסקה (3)

פרק ג' לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988 (בפרק זה – חוק התחרות הכלכלית), קובע כי חברות, כהגדרתן בחוק זה, אשר חלים עליהן התנאים הקבועים לעניין זה, לא יתמזגו, אלא אם כן ניתנה תחילה הודעת מיוזג והתקבלה הסכמת הממונה על התחרות, בהתאם להוראות אותו פרק ולמבחנים הקבועים בו להשפעת המיוזג על התחרות.

כפי שמפורט לעיל, בשל הריכוזיות הגבוהה הקיימת בענף המוזון וטואלטיקה, ובשים לב לעובדת צוות הריכוזיות במוזון, שמונה בהחלטת ממשלה מס' 192 מיום ג' באדר התשפ"ג (24 בפברואר 2023), מוצע לאסור על אף הקבוע בחוק התחרות הכלכלית, למשך תקופת הוראת השעה, על מיוזגים של חברות שאחת מהן היא יצרן גדול או ספק גדול והאחרת היא יצרן גדול, יצרן בינוני או ספק גדול, בהתאם להגדרות המוצעות לעניין זה.

סעיפים חוק קידום התחרות בענף המוזון, התשע"ד–2014 63 ו-64 (בפרק זה – חוק המוזון), נחקק במטרה לקדם כללי את התחרותיות בענף המוזון ובתחום מוצרי הצריכה ולהביא להפחתת מחירי המצרכים לצרכן. חקיקת החוק נערכה בהתבסס על ממצאי הוועדה לבחינת התחרותיות והמחירים בענף המוזון ובתחום מוצרי הצריכה (בפרק זה – ועדת קדמי) ועל ממצאי הוועדה להגברת התחרות והסרת החסמים בתחום הייבוא. על פי ממצאי ועדת קדמי, אשר פורסמו ביום כ"ח בתמוז התשע"ב (18 ביולי 2012), בעקבות ריבוי מיוזגים ורכישות בין ספקי מוזון, נשלט ענף מוצרי המוזון ותחום מוצרי הצריכה בידי מספר מצומצם של ספקים דומיננטיים בעלי נחש שוק גדול. לצד זאת, מתקיימות פרקטיות שונות של הגורמים הדומיננטיים בתחום, אשר מחזקות את מעמדם של גורמים אלה וכתוצאה מכך מפחיתות את התחרות במקטע הספקים ובמקטע הקמעונאים, ומביאות לעליית המחירים לצרכן ולפגיעה במגוון המוצרים שעומדים לרשותו.

בהמשך לוועדות אלה, נערכה בשנה האחרונה בחינה מקצועית שהעלתה ממצאים שלפיהם הריכוזיות הגבוהה בענף המוזון והטואלטיקה עורנה גבוהה על אף רפורמות שנעשו במהלך השנים בנושא, ומחירי המוזון והטואלטיקה שנמכרים על ידי הקמעונאים גבוהים גם הם ביחס לעולם. לנוכח זאת, מוצע לקבוע צעדים שיביאו להפחתת הריכוזיות ולהגברת התחרותיות בענף המוזון והטואלטיקה.

מוצע לקבוע את ההוראות כהוראת שעה למשך שלוש שנים, אשר שר הכלכלה והתעשייה יהיה רשאי להאריכה בצו לתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שלוש שנים נוספות. זאת כדי שיהיה ניתן לבחון את השפעת ההוראות האמורות על ענף המוזון והטואלטיקה ואת הצורך בהן לאחר מספר שנים.

¹²² ס"ח התשע"ד, עמ' 438; התשפ"ג, עמ' 4247.

"חברה" – חברה שנוסדה ונרשמה לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983¹²³, לרבות חברת חוץ כהגדרתה באותה פקודה, אגודה שיתופית רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות¹²⁴, עמותה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ס-1980¹²⁵, ושותפות כהגדרתה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975¹²⁶;

"יצרן" – חברה, שמייצרת מצרכים בעצמה או באמצעות אחר, לרבות אדם קשור; לעניין זה, "מצרך" – כהגדרתו בסעיף 29;

"יצרן בינוני" – יצרן שמחזור המכירות הכולל שלו לקמעונאים, או באמצעות קמעונאים, במישרין או באמצעות ספק, בישראל, בשנת 2021, עלה על סך של 25 מיליון שקלים חדשים ולא עלה על סך של 150 מיליון שקלים חדשים;

"יצרן גדול" – יצרן שמחזור המכירות הכולל שלו לקמעונאים, או באמצעות קמעונאים, במישרין או באמצעות ספק, בישראל, בשנת 2021, עלה על סך של 150 מיליון שקלים חדשים;

"מיווג חברות" – כהגדרתו לפי חוק התחרות הכלכלית.

(ב) על אף האמור בחוק התחרות הכלכלית, לא יתמוגו חברות שאחת מהן היא יצרן גדול או ספק גדול, והאחרת היא יצרן גדול, יצרן בינוני או ספק גדול;

(4) בסעיף 17, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

דברי הסבר

לפסקה 4

במטרה לעודד מכירת מצרכים של ספקים קטנים ובינוניים ובכך להגדיל את התחרותיות ולהפחית את הריכוזיות בענף המזון והטואלטיקה, מוצע לתת פטור מהחובה לקבל את אישור הממונה על התחרות לפתוח חנות גדולה נוספת באזור ביקוש שהשיעור המחושב בו כאמור בהודעה בדבר אזורי ביקוש עולה על 30% אך נמוך מ-50%, אם בששת החודשים שקדמו למועד פתיחת החנות הגדולה הנוספת, היקף המכירות של הקמעונאי הגדול של מצרכים שלא סופקו לו על ידי ספקים גדולים, היה גבוה מ-55% או שווה לו. כדי להגדיל את התועלת

סעיף 17 לחוק המזון אוסר על קמעונאים גדולים לפתוח חנות גדולה נוספת באזור ביקוש שנכלל בהודעה בדבר אזורי ביקוש, כהגדרתה בחוק המזון (בפרק זה – הודעה בדבר אזורי ביקוש), אלא אם כן קיבלו את אישור הממונה על התחרות, בכתב ומראש, ובהתאם לכללי האישור עוד נקבעו לעניין זה, בין השאר, התנאים למתן אישור הממונה על התחרות, אשר משתנים בהתאם לשיעור הביקוש באזור שבו מבקש הקמעונאי לפתוח את החנות הנוספת, כפי שנקבעו בהודעה בדבר אזורי הביקוש.

¹²³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761; ס"ח התשס"ב, עמ' 4.

¹²⁴ חוקי אי, כרך א', עמ' (ע) 336, (א) 360; ס"ח התשע"ח, עמ' 408.

¹²⁵ ס"ח התש"ס, עמ' 210.

¹²⁶ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549; ס"ח התשל"ז, עמ' 308.

"(כ) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), קמעונאי גדול לא יידרש לקבל את אישור הממונה לפתיחת חנות גדולה נוספת באזור ביקוש שהשיעור המחושב בו כאמור בהודעה בדבר אזורי ביקוש עולה על 30% אך נמוך מ-50%, אם בכל אחד מששת החודשים שקדמו למועד פתיחת החנות הגדולה, 55% או יותר מהיקף המכירות של המצרכים שמכר הקמעונאי הגדול, בישראל, לא היו של מצרכים שסופקו לקמעונאי הגדול בידי ספקים גדולים (בסעיף זה – האחוז הקובע).

(2) על אף האמור בסעיף קטן (כ), האחוז הקובע יעלה בנקודת אחוז אחת בכל שנת כספים ביום 1 בינואר באותה שנה; הממונה יפרסם באתר האינטרנט הודעה על האחוז הקובע המעודכן לפי סעיף זה:"

(5) בסעיף 23 –

(א) אחרי פסקה (8) יבוא:

"(א8) ספק גדול שהתנה מתן הנחה אסורה, בניגוד להוראות סעיף 8(ג); (ב8) קמעונאי גדול שהיה צד להסדר עם ספק גדול שנכלל ברשימה, שתוצאתו היא הנחה אסורה, בניגוד להוראות סעיף 8(ג);";

(ב) אחרי פסקה (10) יבוא:

"(א10) חברה שעשתה מעשה שיש בו משום מיזוג מלא או חלקי, בניגוד להוראות סעיף 8א;"

(6) בסעיף 27 –

(א) אחרי פסקה (8) יבוא:

"(א8) ספק גדול שהתנה מתן הנחה אסורה, בניגוד להוראות סעיף 8(ג); (ב8) קמעונאי גדול שהיה צד להסדר עם ספק גדול שנכלל ברשימה, שתוצאתו היא הנחה אסורה, בניגוד להוראות סעיף 8(ג);";

(ב) אחרי פסקה (10) יבוא:

"(א10) חברה שעשתה מעשה שיש בו משום מיזוג מלא או חלקי, בניגוד להוראות סעיף 8א;"

דברי הסבר

לפסקאות (5) ו-(6) מוצע להחיל את ההוראות הקבועות בסימן ג' לפרק ב' לחוק המזון, בנוגע לאכיפה, עונשין ועיצומים כספיים, על ההוראות המוצעות בהצעת חוק זו.	מהצד המוצע ולאפשר לקמעונאים להיערך אליו באופן הדרגתי, מוצע לקבוע כי האחוז הקובע לעניין היקף המכירות כאמור יעלה מדי שנת כספים, ב-1 בינואר בכל שנה, בנקודת אחוז נוספת.
--	---

64. תיקון חוק המזון – תחילה והוראת שעה (א) תחילתו של סעיף 8(ג) ו-21(ג) לחוק המזון, כנוסחו בסעיף 63(2) לחוק זה, ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024).
- (ב) שר הכלכלה והתעשייה רשאי להאריך בצו את תקופת הוראת השעה בתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שלוש שנים נוספות.
65. תיקון חוק התחרות הכלכלית (1) בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא "ועל עופות – אם אחד הצדדים להסדר הוא מגדל עופות שהוא או אדם קשור אליו מחזיק משחטה";
- (2) בפסקת משנה (ד), אחרי ההגדרה "מגדל" יבוא:
- "משחטה" – מיתקן המיועד לביצוע אחת או יותר מפעולות אלה: שחיטת עופות, מריטת נוצותיהם והוצאת איברים מהם.

ד ב ר י ה ס ב ר

חקלאי. בסעיף זה מוצע לתקן את הפטור החקלאי כך שהסדר בין מגדלים, שנמצאים בקשרי בעלות עם משחטה, לגידול פטם, לא ייחשב כהסדר שאינו הסדר כובל. זאת מפני שהפטור החקלאי, נועד להגן על מגדלים ולא על גורמים תעשייתיים. בהתאם, הסדרים בין גורמים תעשייתיים שבבעלותם משחטות, אינם משרתים את תכלית הפטור החקלאי ולכן יש לצמצם את הפטור כך שלא יחול על הסדרים מסוג זה.

כמו כן, תיאום מחירים וכמויות במקטע הגידול של גורמים שבבעלותם משחטה בענפי עופות המאכל עשוי להביא לעליית מחירים לצרכן. לפיכך, כחלק ממאמציה של הממשלה להפחית את יוקר המחיה, מוצע לתקן את חוק התחרות הכלכלית כך שמי שעוסק בגידול עופות למאכל, שהוא או אדם קשור אליו מחזיק במשחטה, לא יחסה תחת הוראות סעיף 3(4) לחוק התחרות הכלכלית. על פי התיקון, על הסדר שצר לו הוא מי שעוסק בגידול עופות וקשור למשחטה כאמור, יחולו ההוראות הכלליות של חוק התחרות הכלכלית בנוגע להסדרים כובלים.

סעיף 64 כדי לאפשר לספקים הגדולים ולקמעונאים הגדולים להיערך להוראות החוק המוצעות במסגרת סעיף 8(ג) ו-21(ג), כנוסחו בסעיף 63 לחוק מוצע זה, מוצע לקבוע כי תחילתם של סעיפים אלה תהיה ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024). נוסף על כך, מוצע לקבוע את ההוראות המוצעות בטיוטת חוק זו כהוראת שעה לשלוש שנים, אשר שר הכלכלה והתעשייה יהיה רשאי להאריכה בצו לתקופות נוספות שלא יעלו במצטבר על שלוש שנים נוספות, כדי שיהיה ניתן לבחון את השפעתן על ענף המזון והטואלטיקה ואת הצורך בהן לאחר אותה תקופה.

סעיף 65 חוק התחרות הכלכלית קובע איסור כללי על בני אדם המנהלים עסקים להתקשר ביניהם בהסדר כובל, ובכלל זה לתאם ביניהם מחירים, כמויות וכדומה. סעיף 3(4) לחוק התחרות הכלכלית קובע כי הסדר שעונה על התנאים הקבועים בסעיף, לא ייחשב הסדר כובל, ובין השאר מאפשר בכפוף לתנאים הקבועים בו, לקיים הסדרים כובלים בתחום החקלאות (בפרק זה – פטור

¹²⁷ סיח התשמיח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.